

COMUNE DI SQUILLACE

Prov. di Catanzaro

C ONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO

DI INCARICO PROFESSIONALE

§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. -----

----- del -----

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno ----- del mese di ----- in Squillace nella sede del Comune e nell'Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorosi (BN) il 06.11.1967, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del Comune di Squillace ;*
- 2) L'Avv. Massimo Pultrone, iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Catanzaro;*

i quali premettono

- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 in data 15.03.2023, l'organo esecutivo dell'Ente emanava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio contenzioso, acchè ponesse in essere gli atti necessari per l'individuazione di un professionista cui affidare l'incarico di proporre appello avverso la Sentenza n. 1390/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione seconda civile nella causa civile vertente tra Musolino Graziella e il Comune di Squillace;*
- che con determina dirigenziale n. 164 del 24.03.2023 il Comune di Squillace conferiva mandato all'Avv. Massimo Pultrone del foro di Catanzaro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;*

- *che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);*
- *Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti*

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

L'Avv. Massimo Pultrone assume mandato difensivo del Comune di Squillace nelle procedure sopra specificate ed all'uopo l'Ente conferisce al menzionato professionista tutte le facoltà ed i poteri difensivi necessari all'espletamento del mandato professionale; dal canto Suo l'Avv. Massimo Pultrone accetta il mandato difensivo conferitogli e si obbliga ad assolverlo con la diligenza professionale richiesta e ad espletare tutte le attività occorrenti per difendere al meglio il Comune in ogni fase e grado del procedimento.

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, all'avv. Massimo Pultrone, compete un compenso pari a Euro 4.825,99, comprensivo degli accessori di legge;

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

Articolo sette

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo otto

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, li -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

Avv. Massimo Pultrone